

0004630-77.2021.8.26.0127

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: PAULO RICARDO CURSINO DE MOURA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... danos morais. Empresa do réu que foi vítima de roubo. Autor que, em razão de tal fato, respondeu a processo penal, mas foi absolvido. Conduta do apelado que não tem o condão de dar ensejo à indenização por danos morais. Apelado que, após o crime, levou a situação para a apuração do Poder Público e narrou os fatos como entendeu que ocorreram e diante daquilo que viu nas gravações das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba - SP - cep 06328-330

0004630-77.2021.8.26.0127 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0004630-77.2021.8.26.0127

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Sidnei Roberto Benedito de Oliveira

Requerido:

Alexandre Fonseca Colnaghi

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO RICARDO CURSINO DE MOURA

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos da Lei 9099/95.

Fundamento e decido.

Sidnei Roberto Benedito de Oliveira ajuizou a demanda em face de Alexandre Fonseca Colnaghi alegando, em síntese, que trabalhou como assistente técnico meeiro no escritório de advocacia do requerido; desligou-se do escritório em março/2020; foi acusado de vários crimes. Pleiteia a indenização por danos morais em R\$ 30.000,00. Preliminarmente, o requerido alega coisa julgada. No mérito, aduz que o autor era funcionário dos Correios e procurou os serviços do requerido para propositura de ação trabalhista; a relação entre ambos se estreitou, inclusive com empréstimo de cartão de crédito; o autor assinou petições com o certificado digital e utilizou o cartão de crédito do requerido sem sua autorização; 25 clientes revogaram a procuração; o autor tomou a posse de vários documentos confidenciais; as partes entraram com vários processos uma contra a outra. Pleiteia pedido contraposto de condenação aos prejuízos causados no importe de R\$ 6.000,00.

Afasto a preliminar de coisa julgada, uma vez que, nos processos de fls. 34-50, o requerido buscava condenação em pagamento de honorários advocatícios, ao passo que, no presente feito, o autor pretende a indenização por danos morais.

Trata-se de ação de responsabilidade civil, fundamentada nos artigos 186 e 927,

ambos do Código Civil:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

Para ter sucesso nesta demanda, o autor deve comprovar os requisitos da responsabilidade civil aquiliana, quais sejam, ação culposa, dano e nexo causal entre a ação e o dano.

No caso dos autos, o autor alega que foi acusado de vários crimes pelo requerido e tal fato acarretou-lhe danos morais indenizáveis.

O requerido demonstrou que enviou ofício ao Ministério Público do Estado de São Paulo informando supostos crimes de apropriação indébita, estelionato e associação criminosa.

Caberia ao autor o ônus de comprovar fato constitutivo de direito, nos termos do art. 373, I do CPC. Assim, o autor deveria demonstrar que a notícia-crime tinha o intuito calunioso e que tal fato denegriu sua honra.

Afinal, o direito de petição aos órgãos públicos constitui garantia constitucional do cidadão (art. 5º, XXXV da CF), e, ao entender que foi vítima de crime, o requerido exerceu regularmente seu direito de comunicar o fato às autoridades.

Eventual abuso do direito deveria ser demonstrado pelo autor.

Como se verifica da inicial, o autor sequer anexou o ofício ao Ministério Público. Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas testemunhas que nada informaram a respeito desse processo.

Logo, não restaram demonstradas a ilicitude da conduta do requerido e o dano sofrido.

Em situações semelhantes, decidiu o TJSP:

"Apelação. Ação de indenização por danos morais. Empresa do réu que foi vítima de roubo. Autor que, em razão de tal fato, respondeu a processo penal, mas foi absolvido. Conduta do apelado que não tem o condão de dar ensejo à indenização por danos morais. Apelado que, após o crime, levou a situação para a apuração do Poder Público e narrou os fatos como entendeu que ocorreram e diante daquilo que viu nas gravações das câmeras de segurança. Inexistência de elementos indicativos de que agiu imbuído de má-fé, dolo ou com mero intuito de prejudicar o autor. Comunicação de atos à autoridade policial e Poder Público, portanto, que não são abusivas. Exercício regular de um direito. Inexistência de ato ilícito. Danos morais inocorrentes. Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1001512-61.2021.8.26.0132; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Catanduva - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/10/2022; Data de Registro: 13/10/2022)".

"APELAÇÃO - Ação de indenização por dano moral - Pretensão voltada à reparação de suposto dano moral em virtude de ter sofrido injustamente acusação de furto de celular da corré Mariana no interior do Posto de Saúde - Sentença de julgou improcedente em relação aos corréus Mariana e Município de Itatiba e extinguiu a denunciação da lide, nos termos do art. 485, VI, do CPC - Provas produzidas nos autos insuficientes para demonstrar o nexo causal entre a acusação feita a respeito do suposto furto e o abalo psicológico experimentado pelos autores - Sentença mantida - Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1004932-83.2019.8.26.0281; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro de Itatiba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2022; Data de Registro: 18/10/2022)".

Por tais motivos, a improcedência do feito é medida que se impõe.

Quanto ao pedido contraposto, o pleito de condenação por litigância de má-fé não merece acolhida. Não restou demonstrada a alteração da verdade dos fatos. Ao contrário, restou incontroverso que a notícia-crime foi enviada ao Ministério Público. Outrossim, não é possível a condenação em honorários advocatícios em primeiro grau na sistemática dos juizados especiais (art. 55 da Lei n. 9.099/95). Reputo suficientemente apreciada a questão posta em julgamento, até porque o

juiz julgador não está obrigado a atacar um por um os argumentos das partes, mas tão somente expor os seus, de modo a justificar a decisão tomada, atendendo assim ao requisito insculpido no artigo 93, IX, da Constituição Federal e na ordem legal vigente.

Atento, ainda, ao disposto no art. 489, §1º, IV, Código de Processo Civil, registro que os demais argumentos apontados pelas partes, não são capazes de infirmar a conclusão exposta.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES a ação e o pedido contraposto.

Extingo o processo, com resolução de mérito (art. 487, I, do Código de Processo Civil).

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9099/95).

Para fins de recurso inominado: O prazo para embargos de declaração é de 05 (CINCO) dias e do recurso é de 10 (DEZ) dias, contados da ciência da sentença. O recurso deverá ser interposto por advogado e deverá vir acompanhado do preparo e do porte de remessa, recolhimentos feitos nas 48 horas seguintes à interposição (independentemente de intimação para tal fim), não havendo prazo suplementar para sua apresentação ou complementação. O valor do preparo deverá ser recolhido através do Código da Receita 230-6 Imposto Estadual e, nos termos do COMUNICADO CG Nº 489/2022 corresponderá: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença, se líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente pelo MM. Juiz de Direito, se ilíquido ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais etc). O valor do porte e remessa e retorno é de R\$ 43,00, por volume de autos nos termos do Provimento n. 833/2004 do CSM (guia do fundo de despesa código da Receita 110-4). O valor do porte de remessa e retorno está dispensado de apresentação, em caso de autos digitais, nos termos do Provimento nº 2041/2013, do Conselho Superior da Magistratura, sendo devido, no entanto, quando há mídia ou outro documento físico a ser encaminhado ao E. Colégio Recursal.

Para fins de execução da sentença: Transitada em julgada a sentença, deverá o(a) devedor (a) cumprir voluntariamente a condenação, no prazo de 15 dias, independente de citação ou intimação para esse fim, nos termos do disposto no art. 52, inciso V, da Lei nº 9.099/95. Na hipótese de não cumprimento da sentença, o credor desassistido por advogado, desde logo requer o início da execução, com o encaminhamento dos autos ao Contador, caso a condenação seja de pagamento em dinheiro. Quanto à parte assistida por advogado, deverá requerer o início da execução, com apresentação da planilha de cálculo com a multa de 10% do artigo 523, §1º, do Novo Código de Processo civil, no prazo de trinta dias, sob pena do processo ser arquivado provisoriamente.

P.R.I.C.

Carapicuíba, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA